

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1750/2532

บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 73 แผ่นที่ 13)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามแบบแจ้งการประเมิน
อากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษีสรรพสามิต เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 21 รวม 3
ฉบับ เฉพาะค่าอากรขาเข้า และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 928,133.03 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่โจทก์ได้ชำระเงินให้จำเลยเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68,70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ